

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社イーソニック（以下「弊社」といいます）は、お客様（法人または個人）に「指向性超音波ビーコン受信確認アプリ」（以下「本ソフトウェア」といいます）を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。本ソフトウェアを使用することによって、お客様が本契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

第1条（著作権）

- （1）本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、または第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約等によって保護されています。
- （2）本ソフトウェアと共に提供されるドキュメント等の関連資料（以下「関連資料」といいます）の著作権は弊社に帰属し、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約等によって保護されています。

第2条（権利の許諾）

- （1）お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。
- （2）本ソフトウェアは、弊社製品の「指向性超音波ビーコン」をご購入されたお客様に対してのみ使用を許諾するものとします。
- （3）お客様は、本ソフトウェアを複製して複数台のコンピュータで 사용할 ことができます。ただし、お客様の組織外に再配布することはできません。

- (4)お客様は個人的利用を目的としてのみ、関連資料のコピーを作成できます。ただし、ハードコピーか電子文書かにかかわらず、これらをお客様の組織外に再発行したり再配布したりすることはできません。

第3条（使用料）

本ソフトウェアは、弊社製品の「指向性超音波ビーコン」をご購入されたお客様に対し、無償で提供されるものとします。

第4条（制限事項）

- (1)お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
- (2)お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製、および改変等を行うことはできません。
- (3)上項に基づき本ソフトウェアを複製する場合、お客様は本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
- (4)お客様には第三者に対し本ソフトウェアの使用を許諾する権利はなく、また販売、貸与またはリースすることはできません。

第5条（非保証）

- (1)本ソフトウェアは現状で提供されるものであり、弊社は本ソフトウェアに関してその動作、商品特性、特定用途への適合性、その他一切の保証を行いません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題もお客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
- (2)お客様が本ソフトウェアの発見し、弊社に対し当該欠陥につき通知した場合、弊社は合理的な期間内に自己が適切と考える方法によってお客様に修正ソフトウェ

アを提供する努力を行うものとします。なお本契約以降に弊社がお客様に提供するバージョンアップソフトウェア（修正ソフトウェアを含む）も本ソフトウェアとみなします。

第6条（責任の制限）

- （1）弊社は、本契約その他のいかなる場合においても、お客様が直接的または間接的に被ったいかなる損害について一切責任を負いません。お客様は本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関する損害、損失あるいは責任より当社を免責するものとします。

第7条（契約の期間）

本契約は、お客様が本ソフトウェアをインストール、もしくは使用を始めたとき発効し、次の第8条によって終了されない限り有効に存続するものとします。

第8条（契約の終了）

- （1）お客様は書面により事前に弊社まで通知することにより本契約を終了することができます。
- （2）お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社はお客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。この場合、弊社はお客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。
- （3）本契約が終了したときには、お客様は直ちに本ソフトウェア、本ソフトウェアと共に提供される関連資料、およびそのすべての複製物を破棄するものとします。

第9条（その他）

- （1）本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様と弊社で協議し、円満に解決を図るものとします。
- （2）本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

以上